



ACUERDO SUPERIOR 131

9 de febrero de 1998

Por el cual se deroga parcialmente el Acuerdo 35 del 18 de diciembre de 1970, e igualmente se deroga el artículo 61 del Acuerdo Superior 1 de 1981 y el artículo 53 del Acuerdo Superior 4 de 1984.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal v. del artículo 33 del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

- 1. Que mediante el literal a. artículo 30 del Acuerdo 35 de 1970 del Consejo Superior, se eximió del pago de los derechos de matrícula a "los hijos de los institutores que presten sus servicios de tiempo completo y de los maestros jubilados de tiempo completo, siempre que su renta líquida sea inferior a \$200.000 ó su patrimonio líquido inferior a \$350.000".***
- 2. Que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-210/97, declaró inexecutable el artículo 186 de la Ley 115 de 1994, que establecía: "Estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales. Los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad para el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales de educación básica media y superior".***
- 3. Que la Corte Constitucional consideró en la sentencia citada: "Por consiguiente, viola la constitución el artículo 186, que consagra este privilegio sólo para algunos servidores públicos, pues constituye una restricción no prevista por la norma constitucional..."***



Acuerdo Superior 131

2

4. Que el mencionado Acuerdo establece una diferenciación que *redunda en un trato desigual y desproporcionado frente a los demás estudiantes de la Universidad, por tanto atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.*

5. Que también hay otras dos disposiciones de las normas estudiantiles de pregrado y posgrado que *contrarían la decisión de la Corte Constitucional, por lo cual es procedente su derogación,*

ACUERDA

ARTICULO 1. *Derogar el literal a. del artículo 30, párrafos 1° y 2° del Acuerdo 35 de 1970, por las razones expuestas en los considerandos del presente acuerdo.*

ARTICULO 2. *Derogar el artículo 61 del Acuerdo Superior 1 de 1981 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas) y el artículo 53 del Acuerdo Superior 4 de 1984 (Reglamento Estudiantil para los programas de Posgrado).*

PARÁGRAFO. *Los profesores, empleados y jubilados de la Universidad, sus respectivos cónyuges e hijos, continuarán disfrutando de las exenciones vigentes en la normatividad universitaria, para el pago de los derechos de matrícula, en los programas de pregrado y posgrado.*

ARTICULO 3. *El presente Acuerdo se aplica a los estudiantes que ingresen a partir de la fecha de su expedición.*


ALBERTO BUILES ORTEGA
Presidente


LUIS FERNANDO MEJÍA VÉLEZ
Secretario